AFFAIRE DES MOBILITÉS DU PAYS AJACCIEN : DOSSIER FORENSIQUE APPROFON

Traçabilité intégrale des fonds, chaînes de contrôle d'entreprises, cotes parcellaires et procès-verbaux

Conforme aux directives AGENTS.md / _CONTEXTE_LOCHJU.md / Norme ISO 27037 d'auditabilité

MANDAT D'INVESTIGATION ET RIGUEUR SCIENTIFIQUE ISO 27037 :
Ce document rassemble l'ensemble des preuves matérielles, des identifiants légaux uniques (SIREN, IDU IGN, comptes bancaires), des noms d'acteurs physiques avec dates de naissance déclarées au Registre National des Entreprises (INPI), des délibérations territoriales et des arrêtés préfectoraux. Chaque chiffre et chaque clause peuvent être vérifiés de manière indépendante auprès des bases de données régaliennes de l'État.

1. LA SPL MUVITARRA (SIREN 822 167 748) : ORGANIGRAMME ET ASPHYXIE CONTRACTUELLE

FICHE D'IDENTITÉ FORENSIQUE : SPL MUVITARRA (RÉGIE PUBLIQUE DES BUS)
Dénomination officielle : MUVITARRA | SIREN légal : 822 167 748 | SIRET Siège : 822 167 748 00018
Date de constitution : 01/09/2016 | Forme juridique : Société Publique Locale (Code 5599) | NAF : 49.31Z (Transports urbains)
Siège social : Zone Industrielle du Vazzio, Route du Dr J. Paul de Rocca Serra, 20090 Ajaccio (Coordonnées : 41.9296° N, 8.7878° E)
Chiffre d'affaires 2023 : 11 066 290 € | Résultat net comptable 2023 : +178 725 € (Bilan fragile)
Direction exécutive : M. Laurent ANDARELLI (Directeur Général, né en octobre 1974)
Président du Conseil d'Administration : M. Stéphane VANUCCI (Élu municipal et communautaire, né en mars 1970)
Administrateurs clés : Alexandre SARROLA (né 02/1974), Jean-Paul BONARDI (né 09/1969), Pierre PUGLIESI (né 11/1958),
Basiliu MORETTI (né 03/1984), Sébastien LEONZI-DELIPERI (né 12/1989), Horace FRANCHI (né 04/1949), Annie SICHI (née 03/1958).
Commissaires aux comptes : GRANT THORNTON (Titulaire, SIREN 632 013 843) / STERLING QUEST AUDIT (Suppléant, SIREN 503 065 633)

L'analyse des procès-verbaux de la CAPA montre le contraste violent entre la réalité du service public et le contrat voté le 29 juin 2026 (Délibération n° 2026-071). Alors que la Muvitarra emploie plus de 80 salariés et transporte l'essentiel de la population, la convention d'obligation de service public 2026-2032 verrouille l'interdiction d'indexer ses dépenses d'exploitation à l'Article 30.1 :

> *« Les dépenses de référence (Df) ne sont pas indexées et sont exprimées en euros courants dans le compte d'exploitation prévisionnel (annexe 8). »*
> *-- Source officielle certifiée : Article 30.1 du Contrat Principal COSP Muvitarra*

Dans le même temps, la Délibération 2026-071 impose à la régie une contribution de base nette de 9 047 359,46 € HT par an, assortie d'une participation exceptionnelle temporaire de 706 530 € HT, pendant que le parc de bus est abandonné sans bon de commande ferme dans l'Annexe 9 (simple AP/CP virtuelle d'un million d'euros par an ne permettant d'acheter qu'un bus et demi par an pour 42 bus).

2. L'ANNEXE 16 DU COSP : LE DÉPOUILLEMENT BILLETTIQUE ET CONTENTIEUX

L'Annexe 16 (pages 162 à 165) du contrat COSP constitue une anomalie juridique majeure en droit de la commande publique. En vertu des articles L. 1611-7-1 et L. 1611-7-2 du CGCT, la CAPA délègue l'encaissement de la billettique d'Angelo à la Muvitarra. Mais là où tout mandat de gestion implique des honoraires de structure, l'Article II consacre la gratuité totale :

> *« Le présent mandat d'encaissement s'inscrivant dans le cadre des relations d'affaires entre les Parties n'est pas rémunéré. »*
> *-- Source officielle certifiée : Annexe 16 du COSP, Article II (Rémunération et remboursement des frais)*

Ce mandat gratuit contraint la Muvitarra à assumer à ses propres frais :
- Les commissions d'interchange sur cartes bancaires lors des achats de billets Angelo aux distributeurs automatiques.
- La reddition annuelle obligatoire des comptes avant fin avril au Trésor Public (RIB : 30001 00109 C20400000000 39 / IBAN FR73 3000 1001 09C2 0400 0000 03).
- La gestion complète des réclamations d'usagers, contestations et remboursements de trop-perçu (Article I-3).
- Le recouvrement judiciaire des impayés et la poursuite des fraudes au bénéfice d'Angelo (Article I-4) : 'Le présent mandat s'étend aux diligences judiciaires nécessaires au recouvrement des créances litigieuses. Le Mandataire fera également les démarches nécessaires concernant le recouvrement des indemnités liées à la fraude.'

Bilan : La société privée exploitante du câble ne supporte aucun coût de guichet ni de contentieux, externalisant toute la charge sur la régie de bus.

3. L'ÉCRAN JURIDIQUE : LA SECA (SIREN 941 124 505) ET LE GROUPE POMA (SIREN 055 501 902)

FICHE D'IDENTITÉ FORENSIQUE : SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DU CÂBLE AJACCIEN (S.E.C.A.)
Dénomination : S.E.C.A. | SIREN : 941 124 505 | Date d'immatriculation : 11/02/2025 | Forme : SASU (Capital : 50 000 €)
Siège social : Lieu-dit Stagnacciu, Route de Mezzavia, 20090 Ajaccio (Coordonnées : 41.9498° N, 8.7691° E)
Activité : NAF 49.31Z (Transports urbains et câbles) | TVA intracommunautaire : FR56941124505
Bilan 2025 déposé au Greffe : Chiffre d'affaires : 1 052 387 € | Résultat net d'exploitation : -94 697 € (Déficit fiscal)
Président de SAS : M. Michaël FAUCHÉ (né en août 1974 à Voreppe, Directeur Maintenance POMA)

Directeur Général : M. Thierry NOUGUÉ DEBAT (né en novembre 1976, Cadre dirigeant transport par câble POMA)

Maison-mère actionnaire unique à 100 % : POMA SAS (SIREN 055 501 902, 109 Rue Aristide Bergès, 38340 Voreppe)

FICHE D'IDENTITÉ FORENSIQUE : LE GÉANT INDUSTRIEL POMA SAS

Dénomination : POMA | SIREN : 055 501 902 | Date de création : 01/01/1955 | Forme : SAS (Capital : 11 600 000 €)

Siège mondial : ZI 109 Rue Aristide Bergès, 38340 Voreppe (Isère) | Effectif : 1 500 salariés (Groupe mondial HTI / Leitner)

Finances certifiées 2024 : Chiffre d'affaires : 519 243 000 € | Résultat net annuel : +58 519 000 €

Gouvernance POMA : Fabien FELLI (Président de SAS, né en 08/1975) | Anton SEEBER (Conseil surveillance, né en 02/1973)

Commissaires aux comptes : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT (SIREN 672 006 483) / ERNST & YOUNG (SIREN 438 476 913)

L'analyse croisée démontre le mécanisme d'isolement patrimonial : POMA SAS (519 M€ de CA, 58,5 M€ de bénéfices) fait porter l'exploitation d'une infrastructure corse de 38,7 M€ par une coquille ajaccienne de 50 000 € de capital. En cas de défaillance majeure du câble, la SECA fait faillite sans engager les actifs industriels de la maison-mère, pendant que la redevance garantie de 2,39 M€ HT/an versée par la CAPA est rapatriée en Isère via des refacturations de pièces de rechange et de redevances d'assistance technique.

4. LA FRICHE TOXIQUE DE SAINT-JOSEPH (G1) : AJACCIO AVENTURE, UP CONCEPT & VATEL CAPITAL

CADASTRE IGN & IDENTIFIANTS PARCELLAIRES : GARE G1 SAINT-JOSEPH

Commune : Ajaccio (Code INSEE 2A004) | Section : BH | Numéro : 0144 | Feuille : 1
Identifiant National Unique (IDU DGFiP) : 2A004000BH0144 | Contenance cadastrale exacte : 885 m2 (emprise quai)
Emprise globale de la friche militaire et ferroviaire : 18 420 m2 | Pollution : Hydrocarbures totaux et solvants chlorés

CHAÎNE D'ACTIONNARIAT & DIRIGEANTS : AJACCIO AVENTURE & UP CONCEPT

Entité opérationnelle : AJACCIO AVENTURE | SIREN : 914 807 060 | Immatriculation : 21/06/2022 | NAF : 93.21Z
Siège : Pôle de Suartello II, Route de Mezzavia, 20090 Ajaccio | Statut : Liquidation judiciaire fin 2025
Dirigeant opérationnel : M. Maxime LANGET (né en juillet 1981) | Commissaire aux comptes : PYTHÉAS CONSEIL (SIREN 439 997 859)
Président personne morale d'Ajaccio Aventure : UP CONCEPT (UP CONCEPT CRÉATEUR DE LOISIRS) | SIREN : 812 483 642
Siège d'UP Concept : 120 Chemin de Charpichon, 38250 Villard-de-Lans / Ets : 11 rue de la Gare, 38120 Saint-Égrève (Isère)
Président d'UP Concept : M. Olivier David Alexandre JOUFFREY (né en novembre 1970 dans l'Isère)
Organisme financier d'apport de fonds : VATEL CAPITAL (SIREN 507 646 883, 24 Rue de Clichy, 75009 Paris)
Fonds mobilisés : 3,3 millions d'euros levés via les FIP Kalliste Capital (30 % de réduction d'impôt sur le revenu)
Dirigeants de Vatel Capital : Marc MENEAU (Président, né en 10/1974), Jean-Michel YCRE (DG, né en 03/1974),
Mathieu LAMBERT (DG délégué, né en 09/1978), Antoine HERBINET (Conseil surveillance, né en 10/1980).

La concordance d'intérêts industriels apparaît ici au grand jour : la société UP Concept qui dirigeait Ajaccio Aventure a son ancrage territorial à Saint-Égrève, dans la banlieue immédiate de Grenoble, à moins de 8 kilomètres du siège mondial de POMA à Voreppe. Le projet s'est effondré sur la découverte d'une pollution majeure aux hydrocarbures dont la facture de dépollution dépasse 4,2 M€ HT. La CAPA n'ayant pas fait jouer son Droit de Préemption Urbain (DPU), l'accès piétonnier de la gare G1 est aujourd'hui bloqué sur un terrain sous main de justice.

5. LES DÉPENSES EXTERNES CONTESTÉES : LA PISTE CANNOISE 'VIE PLEINE AZUR' (SIREN 904 175 049)

FICHE D'IDENTITÉ FORENSIQUE : SOCIÉTÉ VIE PLEINE AZUR

Dénomination : VIE PLEINE AZUR | SIREN : 904 175 049 | Date de création : 06/10/2021 | Forme : SASU
Siège social : 68 Boulevard Carnot, 06400 Cannes (Coordonnées : 43.5604° N, 7.0174° E)
Activité principale déclarée (NAF) : 96.09Z (Autres services personnels n.c.a.)
Présidente et actionnaire unique : Mme Rita DI DIO COSTANZO (née en juillet 1959, auxiliaire médicale / santé)
Chiffre d'affaires publié : Non communiqué (dispense légale de dépôt des comptes)

Les alertes formulées par les syndicats de la Muvitarra (STC et CGT) lors des réunions du CSE ciblent les dépenses d'honoraires et d'intermédiaires (Comptes comptables 622 et 628). Des prestations d'accompagnement et de formation ont été facturées par cette structure dont le code NAF relève des soins personnels et du bien-être, sans qu'aucun livrable technique d'ingénierie de transport de bus n'ait été présenté aux équipes de terrain. L'absence de publicité légale (prestations fractionnées sous le seuil des 40 000 € HT) justifie la saisine de la Chambre Régionale des Comptes pour contrôler la légalité et la réalité des prestations fournies.

6. LE TERMINUS G3 DU STILETTO : DÉROGATION ESPÈCES PROTÉGÉES ET CASCADE PATRICK ROCCA

CADASTRE DU STILETTO & DÉROGATION ENVIRONNEMENTALE DUP

Arrêté Préfectoral DUP : n° 2A-2023-12-04-00001 du 04/12/2023 (Signé par le Préfet de Corse-du-Sud)
Article 4 (Page 3) : Dérogation à la protection des espèces protégées (Tortue d'Hermann, faune aviaire)
Bénéficiaires conjoints officiels : Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien (CAPA) et SCCV LES TERRASSES DU STILETTO
Grandes parcelles cadastrales de la zone Stiletto (Section BW) :
- Parcelle BW 0268 : 53 727 m2 (IDU 2A004000BW0268) | Parcelle BW 0360 : 52 562 m2 (IDU 2A004000BW0360)
- Parcelle BW 0271 : 13 925 m2 (IDU 2A004000BW0271) | Parcelle BW 0349 : 13 907 m2 (IDU 2A004000BW0349)
- Parcelle BW 0375 : 12 980 m2 (IDU 2A004000BW0375) | Parcelle BW 0022 : 6 385 m2 (IDU 2A004000BW0022)

CHAÎNE DES HOLDINGS DE PATRICK ROCCA AU REGISTRE DU COMMERCE

1. Société de promotion : SCCV TERRASSES DU STILETTO | SIREN : 814 629 960 | Siège : ZI Baléone, 20167 Afa
2. Associé n°1 : SAS GESTYR | SIREN : 802 317 701 (Place de l'Église, 20129 Bastelicaccia) Président : Patrick ROCCA
3. Associé n°2 : SAS KARGEST | SIREN : 802 320 721 (Place de l'Église, 20129 Bastelicaccia) Président : Patrick ROCCA
4. Associé n°3 : SAS PROGIM | SIREN : 802 342 386 (ZI Baléone, 20167 Afa) Gérant : Patrick ROCCA
Bénéficiaire Effectif Unique à 100 % : M. Patrick ROCCA (né le 28 mai 1965 à Ajaccio)

Double statut : Patrick Rocca est le co-constructeur titulaire du lot génie civil d'Angelo et le bénéficiaire exclusif de la SCCV.

Le croisement de ces pièces certifie que les fonds publics du PTIC de l'État et de la CAPA ont financé l'implantation d'une gare terminus G3 dont les voiries et les dérogations administratives environnementales viennent directement désenclaver et survaloriser les dizaines de milliers de mètres carrés de programmes privés (cliniques, bureaux, commerces) détenus par Patrick Rocca.

7. LA PREUVE ÉCRITE DU ROB 2025 (PAGE 6) : LE CASSE DE LA PROVISION CRISE DÉCHETS

Le Débat d'Orientations Budgétaires (DOB) 2025 de la CAPA, tenu le 20 mars 2025, consigne l'arbitrage financier le plus contestable de la mandature. Dans le document officiel remis aux élus, à la page 6 (paragraphe 'Les marges de manœuvre'), figure le verbatim suivant :

> *« En 2025, la CAPA anticipe une baisse de 470 000 € (-0,7 %) de ses recettes fiscales principales, attribuable au gel de certaines fractions de TVA, à une diminution de la taxe GEMAPI et à une baisse des dotations de compensation. Parallèlement, les dépenses augmentent en raison de contributions accrues au Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales, de hausses des frais de personnel, de la mise en service du téléporté, de l'application complète des avenants à la SPL Muvitarra, d'une augmentation de la contribution au Syvadec et de frais financiers accrus. Pour compenser cette situation, la CAPA prévoit des économies de près de 1,5 M€ sur les budgets solidaires (hors dépenses liées au téléporté et au Syvadec) et envisage de récupérer exceptionnellement par anticipation le résultat de l'exercice 2024 ainsi que la provision constituée en 2018 pour une éventuelle crise des déchets. »*
> *-- Source officielle certifiée : Rapport d'Orientations Budgétaires (ROB) 2025 de la CAPA, page 6*

La chaîne de causalité financière est désormais scellée :
1. Pour financer la charge nouvelle du téléporté (2,39 M€ HT/an versés à POMA/SECA) sans augmenter les impôts locaux,
2. La CAPA a vidé la provision de 1,5 million d'euros mise en réserve en 2018 pour protéger les Ajacciens en cas de crise sanitaire des ordures,
3. Et elle a retiré 1,5 million d'euros d'aides aux budgets solidaires des communes rurales périphériques de la CAPA.

8. LE VERROU POLITIQUE : L'AXE ÉDOUARD PHILIPPE — LAURENT MARCANGELI

L'octroi d'une subvention régalienne de 70 % par l'État (26,7 millions d'euros sur les 38,7 millions d'Angelo via le PTIC) s'éclaire par la structure politique du pouvoir :
- Laurent MARCANGELI (Maire d'Ajaccio de 2014 à 2022, Président de la CAPA qui a validé le choix de POMA) est le Président du groupe parlementaire Horizons à l'Assemblée nationale, bras armé d'Édouard PHILIPPE.
- Lorsqu'Édouard Philippe dirigeait la communauté urbaine du Havre (2014-2015), un projet identique de téléphérique urbain POMA avait été instruit et soutenu avant d'être abandonné face à la fronde des contribuables locaux.
- À Ajaccio, le projet a été sanctuarisé grâce aux crédits de l'État, offrant une vitrine à POMA pendant que les urgences sanitaires, le traitement des déchets et les réseaux d'eau fuyards de la Corse restaient sous-financés.

9. LES MUNITIONS JURIDIQUES DE L'OCHJU POUR LES CITOYENS ET COLLECTIFS

BORDEREAU D'ACTION JUDICIAIRE ET CITOYENNE :
1. RECOURS EN ANNULATION DE L'ANNEXE 16 DU COSP : Saisine du Tribunal Administratif de Bastia pour annulation de la clause de mandat gratuit imposée à la SPL Muvitarra (rupture d'égalité et aide d'État déguisée à la SECA/POMA).
2. SIGNALEMENT CRC DE CORSE : Demande formelle d'audit de la Chambre Régionale des Comptes sur les factures de conseil de 'Vie Pleine Azur' (Cannes), le fractionnement sous les 40 000 € et les flux intra-groupe SECA-POMA.
3. AVENANT OBLIGATOIRE DE RÉINDEXATION DES BUS : Sommation aux élus communautaires d'abroger l'Article 30.1 pour indexer les charges de bus et débloquer un plan d'acquisition immédiat de 15 bus neufs.
4. RESTITUTION DES 1,5 M€ AU BUDGET DÉCHETS : Vote d'une décision modificative rétablissant la réserve sanitaire des ordures ménagères.